PRAVILNIK

O DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA DODJELU KONCESIJE NA OSNOVU SAMOINICIJATIVNE PONUDE IZ OBLASTI VODOPRIVREDE I KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U HNK

("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 10/2013)

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1

(Sadržaj i predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom utvrđuje se dokumentacija koju je podnosilac prijedloga za dodjelu koncesije dužan dostaviti uz prijedlog, kao i postupak, način i druga pitanja vezana za dodjelu koncesije po samoinicijativnoj ponudi, iz oblasti korištenja voda, javnog vodnog dobra, poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini i drugih općih i javnih dobara, sadržaja i usluga koji spadaju u nadležnost Hercegovačko-neretvanskog kantona, a koji su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/ županije (u daljem tekstu: Ministarstvo).

POGLAVLJE II. PREDMET KONCESIJE

Član 2

(1) Predmeti koncesije na koje se odnose odredbe ovog Pravilnika su:

a) korištenje voda i javnog vodnog dobra za:

1) tehnološke potrebe u industriji,

2) flaširanje i za proizvodnju alkoholnih i bezalkoholnih napitaka,

3) navodnjavanje i druge potrebe,

4) proizvodnju električne energije instalirane snage do 5 MW,

5) uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama,

6) sport, kupanje, rekreaciju i druge slične namjene,

7) vađenje materijala iz vodotoka,

8) za druge pogonske namjene,

9) korištenje obalnih morskih voda i morskog dobra,

10) korištenje morskih voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama,

b) korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu,

c) druga opća i javna dobra, sadržaji i usluge koji spadaju u nadležnost Hercegovačko-neretvanskog kantona, a nisu posebno određena Zakonom o koncesijama HNK.

(2) Za predmet koncesije iz stava (1) tačka c) ovog člana za koje Vlada Hercegovačko - neretvanskog kantona/županije u konkretnom slučaju posebnim aktom odredi Ministarstvo kao nadležno za provođenje procedure, primjenjivat će se odredbe ovog Pravilnika.

(3) Ukoliko bude potrebno, radi provođenja procedure iz stava 2.ovog člana, ministar će donijeti provedbeni propis za konkretni slučaj.

POGLAVLJE II. NAČIN I POSTUPAK PODNOŠENJA PRIJEDLOGA

Član 3

(Podnošenje prijedloga za dodjelu koncesije)

Za dodjelu koncesije za koju nije raspisan javni poziv, prijedlog za dodjelu koncesije po samoinicijativnoj ponudi ponuđač podnosi Koncesoru putem Ministarstva.

Član 4

(Sadržaj prijedloga za dodjelu koncesije za korištenje voda i javnog vodnog dobra)

(1) Prijedlog treba sadržati sljedeće:

1. Zahtjev-na obrascu koji čini sastavni dio ovog pravilnika;

2. Naziv firme-ponuđača;

3. Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima;

4. Ovjerena kopija lične karte odgovornog lica;

5. Ovjerena kopija rješenja nadležnog organa o odobrenju za obavljanje djelatnosti;

6. Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva;

7. Zemljišno-knjižni izvadak (izdaje nadležni zemljišno-knjižni ured Općinskog suda);

8. Kopija katastarskog plana izdana od nadležnog općinskog/gradskog tijela uprave sa upisanim podacima o nekretnini, posjedniku i dr. za sve parcele na kojima će se obavljati pripremni radovi i radovi na eksploataciji predmeta koncesije;

9. Situacija terena sa ucrtanom lokacijom u odgovarajućoj razmjeri;

10. Mišljenje o usklađenosti planiranih aktivnosti sa dokumentima prostornog uređenja izdato od strane organa uprave nadležnog za prostorno planiranje;

11. Mišljenje o usklađenosti planiranih aktivnosti sa prostornoplanskom dokumentacijom i ekonomskim interesima jedinice lokalne samouprave

12. Predmet koncesije - precizno definisan na osnovu podataka dobijenih izradom Studije izrađene od strane pravne osobe koja ispunjava propisane uslove i kriterije i koja čini sastavni dio ovog zahtjeva.

Studijom, u zavisnosti od namjene korištenja predmeta koncesije, treba biti obuhvaćeno naročito:

11.1. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA TEHNOLOŠKE POTREBE U INDUSTRIJI

a. Hidrološko-hidrogeološki istražni radovi i istraživanje kvaliteta vode (Dokumentacija o utvrđenoj izdašnosti, ako su u pitanju podzemne vode treba biti usklađena sa materijalnim zakonom);

b. Proračun potrebnih količina vode za planiranu namjenu;

c. Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka odnosno izvorišta, a u skladu sa zakonskim propisima;

d. Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom potrebnog stepena prečišćavanja vode nakon upotrebe u tehnološkom postupku sa prijedlogom rješenja prečišćavanje, a da bi ista postigla kvalitet za disponiranje definisan zakonskim propisima (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

e. Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja, a uslijed izvođenja predmetnih aktivnosti;

f. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g. Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka;

h. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.2. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA FLAŠIRANJE I ZA PROIZVODNJU ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH NAPITAKA

a. Hidrološko-hidrogeološki istražni radovi i istraživanje kvaliteta vode (Dokumentacija o utvrđenoj izdašnosti, ako su u pitanju podzemne vode treba biti usklađena sa materijalnim zakonom);

b. Proračun potrebnih količina vode za planiranu namjenu;

c. Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka odnosno izvorišta, a u skladu sa zakonskim propisima;

d. Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom potrebnog stepena prečišćavanja vode nakon upotrebe u tehnološkom postupku sa prijedlogom rješenja prečišćavanje, a da bi ista postigla kvalitet za disponiranje definisan zakonskim propisima (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne

saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

e. Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

f. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g. Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka;

h. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.3. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA NAVODNJAVANJE I DRUGE POTREBE

a) Hidrološko-hidrogeološki istražni radovi i istraživanje kvaliteta vode (Dokumentacija o utvrđenoj izdašnosti, ako su u pitanju podzemne vode treba biti usklađena sa materijalnim zakonom);

b) Proračun potrebnih količina vode za planiranu namjenu;

c) Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka odnosno izvorišta, a u skladu sa zakonskim propisima;

d) Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti;

e) Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

f) Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g) Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka;

h) Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.4. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA PRIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE INSTALIRANE SNAGE DO 5 MW

a. Hidrološki - hidrogeološki istražni radovi sa prijedlogom hidroenergetskog rješenja - (Hidrološko-hidroenergetska studija predmetnog vodotoka);

b. Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka, a u skladu sa zakonskim propisima;

c. Proračun potrebnih količina vode za namjenu koja je predmet koncesije;

d. Idejno rješenje hidroenergetskog objekta za čije se pogonske namjene traži koncesija sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom načina rješavanja zaštite voda od štetnog djelovanja voda i zaštite voda od zagađenja (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

e. Ocjena mogućnosti nastajanja i drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

f. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g. Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka; h. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.5. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA UZGOJ RIBE I/ILI DRUGIH VODENIH ORGANIZAMA

I. KAVEZNI UZGOJ U HIDROAKUMULACIJAMA

a) Istraživanje kvaliteta vode;

b) Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti sa produkcijom sedimenta i uticajem na zagađenje vode i opisom načina rješavanja zaštite voda od zagađenja (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

c) Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

d) Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode,

stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

e) Pregled postojećih korisnika vode kaveznog uzgoja ribe na predmetnoj akumulaciji sa uzgojnim kapacitetom istih ;

f) Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

II. OBJEKTI RIBNJAKA

a) Hidrološko-hidrogeološki istražni radovi i istraživanje kvaliteta vode (Dokumentacija o utvrđenoj izdašnosti, ako su u pitanju podzemne vode treba biti usklađena sa materijalnim zakonom);

b) Proračun potrebnih količina vode za planiranu namjenu;

c) Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka odnosno izvorišta, a u skladu sa zakonskim propisima ;

d) Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom potrebnog stepena prečišćavanja vode nakon upotrebe u tehnološkom postupku sa prijedlogom rješenja prečišćavanje (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

e) Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

f) Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g) Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka;

h) Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.6. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA SPORT, KUPANJE, REKREACIJU I DRUGE SLIČNE NAMJENE

a. Hidrološko-hidrogeološki istražni radovi i istraživanje kvaliteta vode (Dokumentacija o utvrđenoj izdašnosti, ako su u pitanju podzemne vode treba biti usklađena sa materijalnim zakonom);

b. Proračun potrebnih količina vode za planiranu namjenu;

c. Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka odnosno izvorišta, a u skladu sa zakonskim propisima;

d. Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom potrebnog stepena prečišćavanja vode nakon upotrebe u tehnološkom postupku sa prijedlogom rješenja prečišćavanje, a da bi ista postigla kvalitet za disponiranje definisan zakonskim propisima (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

e. Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

f. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g. Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka; h. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.7. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA

a. Hidrološko-hidrogeološki istražni radovi za predmetni vodotok;

b. Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja sa ocjenom aktivnosti na akvatične organizme u posmatranoj dionici vodotoka;

c. Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

d. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

e. Pregled postojećih korisnika vode sa istog vodotoka, a na posmatranoj dionici;

f. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.8. ZA KORIŠTENJE VODE I JAVNOG VODNOG DOBRA ZA DRUGE POGONSKE NAMJENE

a. Hidrološki istražni radovi sa prijedlogom načina korištenja;

b. Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka, a u skladu sa zakonskim propisima;

c. Proračun potrebnih količina vode za namjenu koja je predmet koncesije;

d. Procijenjeni ekološki prihvatljiv protok na osnovu hidroloških parametara na kontrolnom profilu vodotoka odnosno izvorišta, a u skladu sa zakonskim propisima;

e. Idejno rješenje objekta za čije se pogonske namjene traži koncesija sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom načina rješavanja zaštite voda od zagađenja (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

f. Ocjena mogućnosti nastajanja i drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

g. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, korito vodotoka, površinske i podzemne vode, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

h. Pregled postojećih korisnika vode sa istog izvorišta ili vodotoka;

i. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.9. ZA KORIŠTENJE OBALNIH MORSKIH VODA I MORSKOG DOBRA

a. Hidrogeološki istražni radovi i istraživanje kvaliteta morske vode;

b. Proračun potrebne površine mora za planiranu namjenu;

c. Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti i opisom potrebnog stepena prečišćavanja vode nakon upotrebe u tehnološkom postupku sa prijedlogom rješenja prečišćavanje, a da bi ista postigla kvalitet za disponiranje definisan zakonskim propisima (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

d. Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim voda ili uticaja režima voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

e. Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, morske vode, morsko dobro, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

f. Pregled postojećih korisnika morske vode i morskog dobra na posmatranom lokalitetu;

g. Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

11.10. ZA KORIŠTENJE OBALNIH MORSKIH VODA ZA UZGOJ RIBA I/ILI DUGIH VODENIH ORGANIZAMA

a) Istraživanje kvaliteta vode;

b) Idejno rješenje sa opisom tehničkog rješenja i tehnološkog postupka aktivnosti sa produkcijom sedimenta i uticajem na zagađenje morske vode i opisom načina rješavanja zaštite morske voda od zagađenja (a što će biti definisano u postupku izdavanje prethodne vodne saglasnosti ili je već definisano izdatim vodnim aktom);

c) Ocjena mogućnosti nastajanja drugih uticaja na režim morskih voda ili uticaja režima morskih voda na stanovništvo, objekte, radove i okolinu i mjere za ublažavanje tih uticaja;

d) Mogućnost nastanka nepoželjnih uticaja na druge objekte i postrojenja, morske vode, morsko dobro, stečena prava korisnika, naselja i sl. i mjere za ublažavanje tih uticaja;

e) Pregled postojećih korisnika morske vode za kavezni uzgoj riba i/ili dugih vodenih organizama na predmetnoj lokaciji sa uzgojnim kapacitetom istih;

f) Ostala pitanja od značaja za vode u konkretnom slučaju.

12. Ostala dokumentacija o do sada provedenim istraživanjima;

13. razloge za davanje koncesije i obrazloženje navedenih razloga;

14. podatke o načinu i rokovima osiguranja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara potkrijepljene valjanim dokumentima

- vlastita sredstva,

- kreditna sredstva,

- pozajmice,

- pismo namjere finansijskih institucija,

15. predloženi rok trajanja koncesije i obrazloženje predloženog roka

16. načelnu urbanističku saglasnost za izgradnju novih objekata i idejni projekat na osnovu koje je ista izdata ili potvrdu o vlasništvu/ pravu korištenja za već izgrađene objekte i akte za građenje (urbanistička saglasnost, građevinska dozvola ili upotrebna dozvola) za istu čime će se utvrditi postojanje osnovnih uslova za realizaciju koncesije, namjeni korištenja predmeta koncesije,

17. ocjenu o očekivanim prihodima i rashodima za sve vrijeme za koje se traži koncesija i tehnološke mogućnosti za njeno izvršavanje - potkrijepljeno pregledom prihoda i rashoda i zakonskim propisima kojima su regulisani,

18. obrazložiti uticaj koncesione djelatnosti na jedinstvo tehničko-tehnoloških sistema i njihovo efikasno funkcioniranje i racionalno upravljanje, te priložiti podatke o uticaju na infrastrukturu i druge gospodarske oblasti prikupljene od relevantnih institucija

19. detaljan prijedlog i obrazloženje predloženog načina plaćanja izvršavanja koncesionih obaveza,

20. ocjenu o uticaju djelatnosti koja je predmet koncesije na životnu sredinu utemeljenju na pozitivnim zakonskim propisima,

21. ocjenu o potrebnom broju radnih mjesta i kvalifikovane radne snage u vezi sa izvršavanjem koncesije,

22. podatke o neophodnosti rješavanja imovinskopravnih odnosa za sve parcele na kojima će se obavljati pripremni radovi i radovi na eksploataciji predmeta koncesije i obrazloženje načina rješavanja istih,

23. druge podatke vezane za specifičnost predmeta koncesije Podnosilac zahtjeva ostaje u obvezi upotpuniti dostavljenu dokumentaciju, ako se za to ukaže potreba u postupcima pribavljanja prethodne vodne suglasnosti i urbanističke suglasnosti.

Član 5

(Sadržaj prijedloga za dodjelu koncesije za korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu)

Prijedlog treba sadržavati sljedeće:

1) Zahtjev-na obrascu koji čini sastavni dio ovog pravilnika;

2) Naziv i tačnu adresu ponuđača;

3) Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima;

4) Dokaz o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava/Registar klijenata;

5) Ovjerena kopija lične karte odgovornog lica i CIPS potvrda;

6) Uvjerenje o poreznoj registraciji;

7) Uvjerenje o izmirenju poreskih obveza;

8) Punomoć zastupnika podnosioca zahtjeva;

9) Popis katastarskih parcela na koje se zahtjev odnosi;

10) Rok na koji se traži dodjela koncesije;

11) Zemljišno-knjižni izvadak za sve katastarske čestice na koje se prijedlog odnosi;

12) Kopije katastarskih planova sa upisanim podacima o nekretnini, posjedniku i dr. za sve katastarske čestice na koje se zahtjev odnosi;

13) Izvod iz Programa gospodarenja poljoprivrednim zemljištem koji donosi jedinica lokalne samouprave da je predmetno zemljište predviđeno za koncesiju;

14) namjena korištenja predmeta koncesije;

15) Ocjenu o očekivanim prihodima i rashodima u vezi sa predmetom koncesije za sve vrijeme za koje se traži dodjela koncesija i tehnološke mogućnosti za njeno izvršavanje;

16) Način plaćanja izvršavanja koncesionih obaveza;

17) Ocjenu o potrebnom broju radnih mjesta i kvalifikovane radne snage u vezi sa izvršavanjem koncesije;

18) Podatke o neophodnosti rješavanja imovinskopravnih odnosa;

19) Potvrda poslovne banke o solventnosti ponuđača, odnosno da u periodu 6 mjeseci prije podnošenja prijedloga transakcijski račun ponuđača nije bio blokiran;

20) Potvrda (uvjerenje) mjerodavnog tijela da odgovorna osoba ponuđača nije u posljednjih pet godina osuđivana/ odnosno da se ne vodi postupak zbog kršenja propisa kojima se sankcioniraju privredni prijestupi odnosno prekršaji;

21) Potvrda (uvjerenje) mjerodavnog suda da ponuditelj nije pod stečajem ili likvidacijom;

22) Podatke o načinu i rokovima obezbjeđenja sredstava za finansiranje koncesione djelatnosti i drugih finansijskih obaveza koncesionara;

23) Ovjerena kopije bilance stanja i uspjeha za zadnja dva izvještajna razdoblja (osim za novoregistrovanog ponuditelja);

24) Projekat (Elaborat) urađen u skladu sa normativima i standardima poljoprivredne struke u kojem je iskazan prosječan prinos po hektaru pomnožen sa prosječnom tržnom cijenom predmetne grane i odgovarajuće kulture u prethodnoj godini;

25) Druge podatke vezane za specifičnost predmeta koncesije.

Član 6

Podnosilac zahtjeva za dodjelu koncesije po samoinicijativnoj ponudi, pored dokumentacije navedene ovim Pravilnikom, ukoliko se za to ukaže potreba radi donošenja odluke po navedenom prijedlogu, obavezan je upotpuniti dostavljenu dokumentaciju dokumentacijom koju zahtjeva Ministarstvo.

POGLAVLJE III. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7

(Neregulisana pitanja)

(1) O pitanjima postupka koja nisu regulirana ovim Pravilnikom, odlučivat će se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima koji se odnose na određenu oblast ovisno od predmeta koncesije.

Član 8

(Izmjene i dopune)

(I) Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način i po postupku po kojim se Pravilnik i donosi.

Član 9

(Stupanje na snagu)

(I) Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana donošenja i objavljuje se u "Službenim novinama Hercegovačko-neretvanskog kantona".

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	**PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA DODJELU KONCESIJE NA OSNOVU SAMOINICIJATIVNE PONUDE IZ OBLASTI VODOPRIVREDE I KORIŠTENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U HNK ("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 10/2013)**
Rubrika:	VIII-8 - Privredne djelatnosti/Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda
Nivo dokumenta:	Hercegovačko-neretvanski kanton
Glasilo:	**Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona, broj 10/2013 od 11/12/2013**
Vrsta propisa:	Pravilnici
Propis na snazi:	16/11/2013 -
Verzija na snazi:	16/11/2013 -
Osnov za donošenje:	Na osnovu člana 28. stav (4) Zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanskog kantona ("Službene novine HNK", broj:1/13) i članova 55. stav 2. i 69. stav 1. Zakona o organizaciji uprave u Hercegovačkoneretvanskom kantonu ("Službene novine HNK," broj: 09/09) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, donosi PRAVILNIK O DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTJEV ZA DODJELU KONCESIJE NA OSNOVU SAMOINICIJATIVNE PONUDE IZ OBLASTI VODOPRIVREDE I KORIŠTENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU U HNK
Donosilac:	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona
Natpropisi:	**1.** ZAKON O ORGANIZACIJI UPRAVE U HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOM KANTONU ("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 9/2009) **2.** ZAKON O KONCESIJAMA HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA ("Sl. novine Hercegovačko-neretvanskog kantona", br. 1/2013)
Unijeto u bazu:	01/02/2019
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

Mijenjanje komentara korisnika